

פדיון בכור — חילול קודש או טקס?

דף קשר · אשר טרגין

פתיחה

אחרי לידת בן בכור, על אביו ללכת אחרי שלושים יום כדי לפדות את הבכור, כמאמר הפסוק: "אֶךָ פְּדֹה תִּפְדֶּה אֶת בְּכוֹר הָאָדָם, וְאֶת בְּכוֹר הַבְּהֵמָה הַטְּמֵאָה תִּפְדֶּה" (במדבר יח, טו). הפדיון נעשה באמצעות נתינת חמישה שקלים לכהן.

אנו מוצאים בתורה ובחז"ל שימוש חוזר במילה "פדיון" — פדיון מעשר שני, ופדיית הקדש. כיצד עלינו להתייחס לפדיון הנעשה בבכור — האם הוא תואם את הפדייה הרגילה, או שהוא מצוי במסלול אחר?

הפדיון כחילול קודש

בפשטות, ניתן להציע שפדיון בכור הוא כפדיון מעשר שני. בשתיים מצינו לשון "פדיון" — במשניות במעשר שני נאמר "פודין מעשר שני בשער הזול", ולגבי בכור — "אך פדה תפדה". לשון פדייה נוספת מופיעה בתורה ביחס לחרם, אך בשלילה: "כָּל חֵרֶם אֲשֶׁר יִחָרֵם מִן הָאָדָם לֹא יִפְדֶּה, מוֹת יוּמָת" (ויקרא כז). בשני המקומות הללו מדובר על העברת קדושה מחפץ אחד למשנהו, ולכאורה גם בפדיון בכור מדובר על אותו עיקרון — העברת הקדושה מן הבכור אל חמשת השקלים הניתנים לכהן.

אך למרות הדמיון, ישנם הבדלים בין פדיונות אלה לפדיון הבכור. בבכור, הפדיון נעשה בסכום קבוע ובלתי-משתנה — חמישה שקלים — הן בילדותו והן בבגרותו; ואילו במעשר שני הפדיון תלוי בשווי החפץ. בנוסף, ידוע שהכהן רשאי להחזיר לבעלים את חמשת השקלים שקיבל — ואם מדובר רק בהעברת קדושה מחפץ לחפץ, כיצד יכול הכהן להחזיר חפץ שכבר חלה עליו קדושה? נראה שיש להציע כאן הבנה אחרת.

הפדיון כטקס

אפשרות אחרת היא לראות בפדיון הבכור תהליך טקסי, ולא חילול קודש ממש — שהרי הבכור עצמו אינו קדוש כשאר ההקדשות שאדם מקדיש חפץ מסוים, ואף אינו נפדה בעזרת הערכה כשאר ההקדשות. רעיון זה מתחזק מן הפסוקים: שם מובאים דברים רבים — ביכורים וחרם — השייכים לכהן, "לֵךְ יְהִיֶּה". אך כאשר מגיעים לבכור אדם נאמר: "אֶךָ פְּדֹה תִּפְדֶּה" — כלומר, הבכור שונה בכך שאינו יכול להימסר לכהן כלל, אלא הוא תמיד שייך לאביו ולאמו.

חיזוק לראיית הפדייה כטקס מצוי בדברי ספר החינוך (מצווה שצב), המתאר את הטקס עצמו: אם הבכור אומרת "זה בני בכורי שבו פתח הקדוש ברוך הוא דלתי בטני", האב אומר "זה בני בכורי" ומוסיף "יהי רצון מלפניך ה' אלהי, שכשם שזכית אביו לפדותו כן תזכהו לתורה לחופה ולמעשים טובים", והכהן מניח את ידיו על ראש הבן ומברכו בברכות כגון "ה' יִשְׁמְרֶךָ" ו"אֶכֶּךָ יָמִים".

כאן אנו רואים שמדובר בטקס ממש, המשלב ברכות ועשיית חליפין עם הכהן. אפשר להעלות שתי הבנות במטרת הטקס: הודאה על העבר — הן ביחס לאם, המודה על פתיחת בטנה, והן ביחס לאב, המודה על הבכור המייצג את ראשית אוננו; ותפילה לעתיד — כפי שמובעת בבקשה "יהי רצון שיכניסוהו לתורה" ובברכות שנותן הכהן לילד הבכור.

לפי שני כיוונים אלו אפשר להבין את תפקיד הכהן בשני מובנים: כמייצג ה' — לפי הכיוון הראשון, יש להודות לו ולתת לו את הכסף, כמו שניתנה לו התרומה, משום שהוא זה שמייצג את ה'; או כבעל קדושה — הכהן הוא זה המברך את כלל ישראל בנשיאת כפיים בכוח קדושתו, ומטעם זה הוא גם המברך את הרך הבכור.

השלכות בסוגיות בכורות

שתי ההבנות הללו באות לידי ביטוי בכמה סוגיות במסכת בכורות:

א. הכלים לפדייה — בבכורות נא. מובאת מחלוקת התנאים במה ניתן לפדות. לדעת רבי אפשר לפדות בעזרת קרקע, ואילו לדעת תנא קמא ניתן לפדות רק בדבר שגופו ממון ומיטלטל. ייתכן שלדעת רבי, אפשר לפדות בקרקע דווקא משום שאין כאן צורת פדיון רגיל בקודשים, המצריך כסף וכיוצא בזה, אלא טקס מיוחד. תנא קמא, לעומתו, סבור כנראה שמדובר בפדיון רגיל.

ב. הכוונה שבפדיון — בבכורות נא: מסופר על אדם שנתן את פדיון בנו בלא כוונה להקנות לכהן, ורבי חנינא משיב לו שבנו אינו פדוי. רש"י מציע שני הסברים: אפשרות אחת — מכיוון שלא הקנה לו, אין הפדיון תקף אף אם הכהן יחזיר לו; אפשרות אחרת — גם אם הכהן לא יחזיר לבעלים, לא יהיה זה פדיון, כי לא היה כאן תהליך פדיון ראוי. שני ההסברים משקפים את שתי ההבנות שהעלינו: ככל שרואים את הפדיון כטקס, נדרשת יותר כוונה; ולפי ההבנה השנייה, מספיק שהכסף יגיע לידי הכהן, בלא צורך בכוונת פדיון מלאה.

ג. האחריות לכסף שבפדיון — בגמרא שם (נא:) נאמר שאם איבד האב את הכסף, עליו להביא כסף אחר. נחלקו האמוראים במקור הדין: לדעת ריש לקיש, הדין נלמד בגזרה שווה "ערך-ערך" מדיני ערכין; ולדעת רבי יונתן, הדין נלמד מעולת ראייה.

יוצא מכאן שריש לקיש רואה את הפדיון ככל פדיון אחר של קודשים וערכין, ואילו רבי יונתן רואה בכך חוויה שעל האב לעבור, בדומה לעולת ראיה.